

감사결과 처분요구서

- 임직원 ●●허가 미준수 건 조사 -

2024. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 ●● 허가 절차에서 직원의 과실 여부를 확인하고 등 그 원인과 문제점을 조사하고 복무 관리감독을 철저히 하여 ●● 허가 미준수 재발을 방지하여 건전한 근무 분위기 조성을 위해 이번 감사를 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ●●허가규정 위반직원 중 정년퇴직하여 감사권한이 없는 ♠본부 직원 B를 제외한 ♠본부 ♡부 직원 A를 대상으로 ●● 허가 관련 규정 준수 및 고의성 유무 조사에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2023. 12. 8. 부터 같은해. 12. 11.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 ○○ 절차 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등을 조사하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2023. 12. 12. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	♠본부	복무	●●허가 절차 미준수	감봉	(1)	XYZ
2	◎◎처	복무	ㄹㄹ사업과 관련한 ●●금지 규 정 마련	통보	-	

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ●●허가 절차 미준수

관 계 부 서 ♠본부 ♥처 ♣실 ♡부

징계 대상자 X직급 A

징 계 종 류 감봉

X직급 A는 1992. 3. 25. ABC로 입사하여 ●본부 ◆부에서 근무하는 등 통신관련 업무를 주로 하였고 현재는 ♠원자력본부 ♥처 ♣실 ♡부에서 신축본관 통신공사 감독업무를 하는 등 2020. 2. 17.부터 같은 부서에서 근무 중이다.

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 ●●제한)에 따르면 공기업·준정부기관의 임직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에는 종사하지 못하며 비영리 목적의 업무를 겸하려는 경우에는 기관장으로부터 사전 허가를

받아야 하는데 「한국수력원자력주식회사 정관」(이하 ‘정관’이라 한다) 제35조의5 (임직원의 ●●제한)에서도 같은 취지로 임직원의 ●●을 제한하고 있다.

참고로 국가공무원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)에 따라 직무 외 그 밖의 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무에 종사함으로써 다음의 4가지 금지요건에 해당하는 경우 그 업무에 종사할 수 없다.

- | |
|---|
| <p>① 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, ② 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, ③ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취하거나, ④ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우</p> |
|---|

나아가 제25조의 영리업무에 해당하지 않는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 같은 규정 제26조(●● 허가)에 의거 소속 기관의 장의 허가를 받아야 하는데 한수원 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호에서도 이를 준용하고 있다.

그런데 「원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리·감독에 관한 법률」(이하 ‘원전감독법’이라 한다) 제17조(영리 업무의 금지)에서는 원자력발전공공기관의 임직원이 직무 외에 영리를 취하기 위해 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 규정하면서 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문의 4가지 금지요건을 명시하지 않고 있으므로 원자력발전공공기관이 한수원의 직원은 영리를 목적으로 한 어떠한 업무에도 종사하여서는 아니 된다.

한수원에서 시행하고 있는 ‘●●허가 제도 운영 개선 내용’(21.6.1. 시행)에서도 원전감독법 제17조에 따라 “●●금지 업무”를 정하여 ●●허가 제도를 운영

하고 있는데 ㉠사업이나 농업경영에 대한 ●●허가는 다음과 같은 이유로 불허한다는 의견으로 감사원에 답변서를 제출하였다.

● 한수원은 소속 직원이 ㉠사업이나 농업경영으로 ●●허가 신청 및 승인사례가 없었고, 「원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리·감독에 관한 법률」 제17조에 비추어, 소속 직원이 ㉠사업자로 등록하고 ㉠사업에 필요한 정비, 운영, 정산 등의 업무를 수행하거나, 농업경영을 위해 작물을 경작, 관리, 판매하는 등 지속적으로 영리업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 경우 ●●할 수 없다는 의견(2023. 2. 20. 인사처 인사운영부 확인서)

따라서 한수원은 직접 발전사업을 수행하는 기관이면서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 제18조의3에 따른 신재생에너지의 이용·보급을 촉진하고 신재생에너지산업의 활성화를 위하여 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하는 공급 의무기관이므로 소속 직원이 회사와 동종의 사업을 수행하는 것은 이해충돌 발생 가능성이 크고, 업무수행의 공정성에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있으므로 소속 임직원들은 ㉠사업 등의 영리업무는 ●● 허가의 대상도 아니어서 절대 그 사업을 영위할 수 없고 회사에서도 임직원들의 영리업무 영위 여부 등을 주기적으로 점검하여 ●●금지 업무를 영위하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

감사원은 2022. 9. 1.부터 ㉠사업자 선정과 계약이행의 적정성 확인을 위해 실시한 감사에서 2023. 11. 14. ‘신재생에너지 사업 추진실태 감사결과’를 발표하였는데 ㉠사업과 이해충돌 가능성이 높은 한수원 등 공공기관의 임직원들이 ●●

허가를 받지 않거나 사적 이해관계 신고 등 없이 ㉠사업을 부당하게 영위하는 사례와 미공개 내부정보를 통해 부당 이득을 취하고 있는 사례를 아래 [표 1]과 같이 적발하였다.

[표 1] ㉠ 사업 직무관련 기관 임직원 부당 영리행위 현황

구분	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	한수원	㉦	㉧	합계
위반인원	182	8	36	16	4	2	2	1	251
위반설비 수량	265	10	47	24	5	2	2	1	356

위 기관 중 ① ㉠의 경우 ㉠소 연계지점의 전력계통 연계가능용량 검토 및 「전기사업법」에 따른 전력구입계약을 담당하고 있고, ② ㉡는 신재생에너지 사업육성 및 보급지원(주택·건물·금융지원 등) 총괄 및 소형태양광 고정가격계약 매입참여 등을 담당하고 있고, ③ ㉢는 「전기안전관리법」에 따라 ㉠설비 등에 대한 사용전검사와 전기안전관리 업무를 담당하고 있고, ④ ㉣는 농지관리업무 총괄 및 저수지 등을 활용한 신재생에너지 발전사업자이다.

그리고 ㉤ 및 한수원 등 3개 회사는 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하는 의무자로 지정된 기관인데도 불구하고 ㉠사업에 대한 ㉤허가 신청 및 승인사례가 없었고, 신재생공급의무화(RPS1)로서 발전사업자와 직접 신재생에너지 공급인증서(REC, Renewable Energy Certificate2) 매매계약을 체결하는* 등의 업무를 하고 있어 발전사업자가 소속 임직원일

1) 신재생에너지법 제12조의5에 따라 일정규모 이상의 발전사업자에게 신재생에너지 공급의무를 부여하는 제도 (2012. 1. 도입)

2) 신재생에너지법 제12조의7에 따라 균형있는 신재생에너지 보급 등에 필요한 특정설치유형이나 발전원에 따라 가중치를 부여하는 제도(2012. 1. 도입)

경우 업무관련성으로 인해 이해충돌 가능성도 높고 직무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있어 ●●허가 승인이 어렵다는 의견이다.

한수원 직원은 감사원 감사 기간('22. 10. 17. ~ '23. 2. 10.)중 회사를 통해 확인서를 제출하였는데, 공통적으로 소형태양광 고정가격계약(한국형 FIT)으로 이외에도 상세한 내용을 확인한 결과 다음 [표 3]와 같고, A는 변경된 사항이나 사실과 다르게 작성한 것이 없다는 것을 재차 확인할 수 있었고 B는 2023. 6. 30. 정년퇴직하여 확인할 수 없었다.

[표 3] 한수원 직원 적발현황

대상직원	발전소명	사업구분	발전소 위치	발전사업허가일 (전력판매개시일)	발전소 취득방법	관리방법
A (♠ 본부, 4직급)	아창태양광 (용량 98.42KW)	한국형FIT	경북 경주시	2019. 10. 21. (2021. 1. 1.)	분양	전문업체 위탁
B (♣ 본부, 퇴직)	용당6 태양광 (용량 98.42KW)	상동	전남 영암군	2018. 9. 19. (2020. 2. 1.)	분양	전문업체 위탁

적발 당시에 A는 ♠ 본부 대외협력처 신축본관 통신공사 감독업무를 하는 등 현재까지도 ♠ 본부 ICT부에서 근무하고 있었고, B는 ♣ 본부에서 시니어로 근무하면서 퇴직을 준비하고 있었다.

특히 A는 2012년부터 정년퇴직 후에도 계속 취할 수 있는 안정적 수입원을 알아보았고 2013년경 인터넷 광고를 통해 ㄹ소에 대한 관심을 가지게 되었는데, 이후 투자방법 및 수익구조, 수익률 등을 인터넷 카페와 서적 등을 통해 정보를 취득하였고 안정적인 수익을 얻을 수 있다고 판단하여 2019. 10 .21. 발전 사업 허가를 받고, 2020. 10 22. 한국형 FIT(소형태양광 고정가격계약)³⁾를 신청하였

3) 신재생에너지 공급의무화 제도 및 연료혼합의무화제도 관리운영지침 제10조의2에 따라 일정규모 미만 영세사업자의 안정적 수익보장을 위해 장기간 고정가격으로 전력을 매입하는 제도(2018. 7. 도입)

고 2021. 1. 1. 전력판매를 개시하였고 2021. 1.부터 2040. 12.까지 20년간 한수원과 REC 계약단가 212,136원(SMP+1REC*가중치)으로 계약을 맺어서, A의 진술에 따르면 월평균 250만 원 정도 수익을 낸다고 하여, 그린사업본부 사업관리 담당 D 차장에게 사업자등록증명과 REC매매계약서를 받으면서 예상 수익을 문의한 결과, 월평균 280만 원 정도의 영업이익을 낼 것 같다고 진술하여 숫자상 약간의 차이는 있으나 크게 어긋나지는 않는다.

이외에도 A의 사업자등록증명 종류 란에 기타 부동산 임대로 표기된 사실을 확인한 결과, A는 창고형태로 되어있는 건물 상부에 97.88KW 용량의 태양광 설비를 설치해서 태양광업을 하면서 전기발전량에 대한 판매수익(SMP)과 REC로 얻는 영업수익 외에도 창고를 타인에게 임대하면서 받는 임대료로 1년에 약 1천3백만 원(월 110만 원 정도)의 임대 수익을 벌고 있다고 진술하였다.

A는 2021. 1. 28. REC 매매계약체결로, 한수원에서 REC(인증서판매대금)를 지급하고 있는 사실과 관련하여 한수원에서 직원으로서 급여도 받고 발전소 대표로서 인증서판매대금을 받는 것에 대하여 그냥 회사와 엮인 사실에 불편할 정도로만 생각하고 있었고, 회사의 신재생에너지 의무화제도(RPS)에 대해서도 전혀 몰랐으며, 태양광사업에 대한 ●●의 사전허가나 회사의 승인을 받지 않고 영리행위를 영위하였을 경우 징계 등 처분을 받는다는 사실조차 몰랐다고 한다.

다만, A는 감사원의 감사를 받으면서 ●●의 사전 허가나 영리 행위에 대한 규정과 처벌을 알게 되었고 발전소의 매각 또한 6개월 정도의 시간을 주면 반드시 매각할 것이라고 하면서 매각 기간을 준수하지 않으면 가중처벌도 받겠다고

약속하였다.

다만, 계속된 감사를 받으면서 규정 위반 사실을 누구보다 잘 알게 되었고 이에 대해서 크게 반성하겠다고 하면서 회사가 주는 징계도 달게 받고 본인 소유의 발전소 매각도 기일 내 매각하겠다는 의지를 표명하였고 A 회사와 달리 한수원은 별도 내부규정이 없고 정보나 지위를 이용하지 않았다.

이러한 A의 행위는 「원전감독법」 제17조, 「취업규칙」 제11조, 한수원 정관 제35조의5 등에 위배되어 「취업규칙」 제73조 제1호에 따른 징계사유에 해당하여 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따라 징계함이 타당하다.

조치할 사항

❖ ♠본부장은 공공기관의 소속 직원의 신분으로 회사의 고유 직무 외 영리 목적으로 ㄹ사업을 영위하는 등 ●● 허가 절차를 준수하지 않은 ♠본부 ♥처 ♣실 ♥부 직원 A에게 「인사관리규정」 제103조 제3(징계처분)에 따라 징계하시기 바랍니다. (징계-감봉)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 目冊사업과 관련한 ●●금지 규정 마련(통보)

관 계 부 서 ○○처

내 용

감사원의 감사를 받은 A회사 등 13개 발전사업 관련기관 중 目冊사업과 직무상 밀접하여 이해충돌 가능성이 높은 공공기관이 ●●허가를 받지 않고 目冊소를 운영하다가 적발된 사례가 2017년부터 계속해서 발생하고 있는 현실이다.

특히 A회사 감사실을 통해 확인한 바에 따르면, 2017. 10.부터 감사원감사가 진행되고 있던 2020. 2.까지 총 3차례에 걸쳐 目冊사업을 하는 경우 임직원 가족 여부 신고의 시행을 알리고 임직원의 가족(4촌 이내 친족 및 그 배우자)까지 신고하는 제도를 시행하면서 이를 철저히 준수해 줄 것을 6차례 이상 공문으로 공지한 바 있다고 하였다.

또한 A회사는 2022. 5. 16. 「임직원 ●● 관련 행동기준」을 별도로 제정하여
명義와 상관없이 임직원이 ㄹㄹ사업을 실질적으로 소유하거나 운영하고 있는 경
우 중징계와 발전소 매각이 불가피할 정도의 심각한 사안으로 처리하고 있는 실
정이다.

2023. 12. 6. 산업부에서 주관한 ‘신재생 감사 후속조치를 위한 에너지 유관기관
회의’에서도 ●●금지 규정보완을 재발방지 후속조치로 마련을 위한 방안을 논의
하였고 조만간 ‘신재생 ●●금지 및 재발방지’ 공동 업무협약식(MOU)까지 개최할
예정이다.

따라서 한수원의 실무부서에서 ㄹㄹ소 운영을 금지하는 임직원 ●● 금지 규
정이 없으므로 이에 대한 필요성이나 적정성을 면밀히 검토하여 재발방지 대책을
적극적으로 검토하여야 할 것이다.

조치할 사항

❖ 인사처장은 임직원의 ㄹㄹ사업 운영을 금지하는 실효성 있는 임직원 ●●
금지 규정을 마련·적용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)